

1519520-47.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

DENIS ANDERSON DA SILVA e EDIMAR CAMPOS DE SOUSA

Vistos.

Denis Anderson da Silva e Edimar Campos de Sousa foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 07.06.2022, por volta das 19:46 horas, no Largo Treze de Maio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1519520-47.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519520-47.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

DENIS ANDERSON DA SILVA e EDIMAR CAMPOS DE SOUSA

Vistos.

Denis Anderson da Silva e Edimar Campos de Sousa foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 07.06.2022, por volta das 19:46 horas, no Largo Treze de Maio, bairro Bela Vista, agindo com outro indivíduo não identificado, transportaram e ocultaram, para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 15 trouxinhas de cocaína em pó e mais 18 trouxinhas de cocaína em pó, como descrito no auto de exibição e apresentação.

Na instrução foram ouvidas quatro testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa, seguindo-se os interrogatórios dos réus.

As partes debateram em audiência, o MP e as defesas requerendo a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 10, 41/42 e 141/142.

Os PMs Edivan e Matheus, de viatura, e Marcos e Rodrigo, de motocicletas, chegaram ao local quase que de modo simultâneo, atendendo a chamamento via Copom por denúncia anônima de tráfico.

Nenhum deles, porém, visualizou os réus efetuando a venda de drogas ou tampouco, em revista, encontrou em sua posse objeto ilícito ou que fizesse depreender, seguramente, seu envolvimento com o crime imputado.

Informou-se, apenas, e isso em particular o PM Marcos, que eles e um outro indivíduo estavam juntos e que, quando de sua aproximação, separaram-se tomando direções distintas, um indo para trás da Kombi, um subindo na direção de uma pizzaria e o terceiro ingressando numa casa, de portões abertos, onde se realizava uma festa. No horário, o comércio ainda estava aberto e pessoas circulavam pela rua.

Somente dois, os réus, foram detidos, cujas características seriam coincidentes com as passadas pela aludida denúncia anônima, no caso as cores de camisa. Estranha-se, porém, que não tivessem ido atrás do terceiro na festa ou ao menos chamado mais reforços para esse fim.

As drogas não estavam com os réus, mas embaixo da placa da Kombi parada na rua, também conforme a denúncia, e até no seu capô. Poderiam, assim pertencer em tese a alguém distinto que não necessariamente os acusados.

Ademais, o PM Rodrigo afirmou que eram comuns as denúncias de tráfico no local envolvendo a Kombi, sendo de se questionar o motivo de só agora nela se acharem entorpecentes e da identificação obrigatória de seus supostos responsáveis.

Diante de tais inconsistências, e do risco de uma eventual injusta condenação, com penas sobremodo elevadas, a melhor solução é a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver os réus Denis Anderson da Silva e Edimar Campos de Sousa da acusação que lhes foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em seu favor.

P.R.I.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito